

주의 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목: 국유증권 물납법인 현황조사 업무 불철저 및 업무처리
기준 보완 필요
2. 소관부점: 국유증권관리처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유증권관리처는 「업무분장세칙」 제28조 제2호와 제4호에 따라 국유 유가증권 업무 관련 내규 관리와 유가증권의 관리·처분업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유증권 관리·처분 기준」(기획재정부훈령 제685호) 제9조에 따르면 공사는 수탁증권의 효율적인 관리·매각 전략의 수립을 위해 발행법인의 일반현황, 재무상황, 영업현황 및 전망 등을 조사하도록 정하고 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙” 이라 한다) 제64조 제1항에 따르면 공사는 수탁증권의 수탁일로부터 3개월 이내에 발행법인에 대한 운영상황 등을 방문조사 한다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 법인의 부도·휴업·폐업·해산·청산·파산·회생 절차의 여부나 그 진행사항을 매분기 1회 이상 조사하여야 하며, 같은 조

제3항에서는 부실징후법인⁶²⁾에 대하여는 현황조사를 실시하고 필요한 경우 경영진 면담, 자구책 마련 등을 요구할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「내규관리규정」 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 한다고 되어 있는데, 국유증권관리처는 2019.3월 현황조사 장기 미실시 법인 발생을 방지하고 보유법인에 대한 체계적인 현황조사 업무처리를 위해 [표 22]와 같이 등급분류 및 조사주기를 설정한 이후, 현재까지 매년 현황조사 실시계획 보고를 이행해오고 있다.

[표 22] 국유증권 법인현황조사 등급 분류 및 조사주기

조사등급	1차분류		지분율	물납금액	현황조사 주기
	법인상태	법인세부상태			

“기재 생략”

* 청산, 파산 등 현황조사 실익이 낮은 법인

따라서, 공사가 수탁증권 및 그 발행법인에 대한 선량한 관리자로서 주의 의무를 차질 없이 이행하기 위해서는 신규 수탁 이후 최초 현황조사 의무 외에도 기 보유법인에 대한 현황조사 업무를 주기에 맞게 처리하여야 하고, 부실징후법인에 대해서는 보다 철저하게 현황조사를

62) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제106조의4에 따르면 국유세칙 제64조 제3항의 부실징후법인은 별표 8 ‘수탁증권 발행법인 정량분석에 의한 분류 기준표’의 부실기업 운영형으로 분류한 법인을 말하며, 세부적으로는 ①파산예측모형 요주의 및 관리유의 종목, ②자본잠식, ③이자보상배율 1 미만, ④감사의견 한정 이하, ⑤2년 연속 당기순손실 중 하나에 해당하는 법인임

할 필요가 있으며, 이러한 일련의 업무처리 절차는 내규상으로도 미비한 부분이 없어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 국유 수탁증권 법인에 대한 현황조사 업무처리 실태를 점검⁶³⁾한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 국유증권 법인 현황조사 업무 불철저 및 업무처리 기준 내규화 필요

(주)▲▲▲▲의 경우 2015. 12. 4. 공사로 신규 수탁⁶⁴⁾된 증권을 발행한 법인으로 2020. 12. 23. 현황조사를 실시하였고 [표 22]의 기준에 따라 조사주기가 2년(조사등급 4등급)에 해당하므로 2022년 중 현황조사를 다시 했어야 하는데도 다음 해인 2023. 5. 2.이 되어서야 현황조사를 이행하였는데

2023년도 현황조사 내용을 보면 2022년도('21년 결산 재무제표) 기준으로 해당 법인이 외부감사 대상⁶⁵⁾이 되었으나, 당시 재고자산 실사

63) '23. 8. 28.~9. 18.까지 실시된 기획재정부 「2023년도 위탁 국유일반재산 관리실태 특정 감사」에서 신규 수탁증권 현황조사에 대한 부분은 감사가 이루어졌으므로 신규 취득건은 금번 감사범위에서 제외함

64) 신규 수탁내용 상세

종목명	발행주식 총 수	물납 주식 수	지분율	물납금액	수탁사유
“기재 생략”					

65) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사

1. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억 원 이상인 회사
2. 직전 사업연도의 매출액이 500억 원 이상인 회사
3. 다음 각 목의 사항 중 2개 이상에 해당하는 회사
 - 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억 원 이상
 - 나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억 원 이상
 - 다. 직전 사업연도의 매출액이 100억 원 이상
 - 라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상

입회 불가 사유로 결산 감사를 진행한 회계법인으로부터 한정의견을 받은 사실을 뒤늦게⁶⁶⁾ 확인하는 등

[표 23] 및 [별표 2] “국유증권 물납법인 현황조사 미실시 명세”와 같이 총 35건⁶⁷⁾의 현황조사가 주기에 맞게 실시되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 23] 국유증권 물납법인 조사등급별* 현황조사 미실시 현황

구분	합계	1등급 (6개월 주기)	2등급 (1년 주기)	3등급 (1년 주기)	4등급 (2년 주기)	5등급 (2년 주기)	6등급 (2년 주기)	7등급 (3년 주기)
----	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

“기재 생략”

* '23년도 현황조사 실시계획을 기준으로 작성하였으며, '22년도와 등급 차이가 있는 건은 3건

또한, (주)♠♠♠♠♠의 경우 2020. 8. 18. 공사로 신규 수탁⁶⁸⁾된 증권을 발행한 법인으로 지분율이 높아(50%) 현황조사 주기가 6개월임에도 2023년과 2024년 연속으로 현황조사 기한 대비 각각 238일, 119일 조사를 지연 실시한 것으로 확인되는 등

[표 24] 및 [별표 3] “국유증권 물납법인 현황조사 지연실시 명세”와 같이 총 24건의 현황조사가 연초⁶⁹⁾ 설정한 기한에 맞춰 적기에 실시되지 않고 길게는 255일, 짧게는 99일⁷⁰⁾ 지연된 것으로 확인되었다.

66) 2022. 3. 31. 정기주주총회가 개최된 점을 감안하여 관련 ‘의결권 행사 검토’ 결재문을 추가로 확인해 보았으나, 당시에는 가결산 자료만 수령한 상태였고, 이후 ‘정기주주총회 결과보고’ 결재문에도 감사보고서는 없이 재무제표만 첨부되어 있었음

67) 감사대상기간 중 2개 연도 연속(2022년·2023년)으로 법인 현황조사를 실시하지 않은 법인이 1개 존재하여 현황조사 미실시 법인 수 기준으로는 34개 법인임

68) 신규 수탁내용 상세

종목명	발행주식 총 수	물납 주식 수	지분율	물납금액	수탁사유
“기재 생략”					

69) 감사대상기간 중 2023년과 2024년에는 각각 2월말, 3월초에 물납법인 현황조사 실시계획을 보고하였으나, 2022년에는 6월말 물납법인 현황조사 실시계획 보고를 이행함

[표 24] 국유증권 물납법인 조사등급별* 현황조사 지연실시 현황

구분	합계	1등급 (6개월 주기)	2등급 (1년 주기)	3등급 (1년 주기)	4등급 (2년 주기)	5등급 (2년 주기)	7등급 (3년 주기)	10등급 (사유발생시)
----	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

“기재 생략”

* '24년도 현황조사 실시계획을 기준으로 작성하였으며, '23년도 매각된 1건과 '22년도~'24년도 등급 변경 2건이 있음

한편, 위와 같이 법인 현황조사 업무가 기한 내 실시되지 않거나 지연 처리되는 사유를 살펴본 결과, 현행 국유세칙에서는 신규 수탁 물납증권 발행법인에 대한 현황조사 기한은 명확하게 정하고 있으나, 기 보유하고 있는 물납증권 발행법인에 대해서는 부실징후법인 외 관리기준이 명문화 되어있지 않아 업무처리 구속력에 한계⁷¹⁾가 있는 것으로 확인되었다.

(2) 국유증권 부실징후법인 관리체계 개선 필요

이 밖에도, ♣♣♣♣♣♣(주)의 경우 2016. 9. 9. 공사로 신규 수탁⁷²⁾된 증권을 발행한 법인으로 2022. 6. 10. 현황조사를 실시하였고 [표 22]의 기준에 따라 조사주기가 2년(조사등급 4등급)에 해당하긴 하나 코로나19 영향 및 ♣♣시 내 관광업체간 경쟁 심화 등으로 2년 연속(2020년, 2021년) 매출감소 및 당기순손실이 발생하여 2022. 12. 12. 부실기업으로 분류⁷³⁾

70) 과거(2016년) 국유재산 실태조사 관련 업무 유연성 확보 및 효율성 증대를 위해 조사 기한을 기존 일자별 관리에서 주기도래 일자의 분기말 관리로 개편한 것을 준용하여 조사기한으로부터 한 분기 최대 일수(92일) 내 처리된 건은 부적정 사례로 보지 않음

71) 실제로 감사 진행과정에서 과거(2019년)부터 부점장 결재를 받아 매년 수행해오고 있는 물납증권 법인 현황조사 실시계획은 업무처리 기준이라기보다는 업무에 참고하는 성격에 가깝다는 부점의 의견이 있었음

72) 신규 수탁내용 상세

종목명	발행주식 총 수	물납 주식 수	지분율	물납금액	수탁사유
“기재 생략”					

되었으므로 2023년 중 현황조사를 다시 이행하는 것이 보다 바람직한 업무처리였음에도

기 설정된 현황조사 주기에 따라 2024. 8. 12.에 법인 현황조사를 실시하였는데, 2022년에 확인한 2021년도 결산 재무제표상 당기순손실 약 3.9억 원에 이어 2022년도 결산자료에는 당기순손실 약 6.2억 원(전년 대비 58.6% 증가)을, 2023년도 결산자료에는 당기순손실 약 17.2억 원(전년 대비 175.5% 증가)을 시현하여 수익성 지표가 지속 악화되는 등

[표 25] 및 [별표 4] “국유증권 부실징후 물납법인 현황조사 지연실시 등 명세”와 같이 부실기업으로 분류된 이후에도 기 설정된 조사주기에 맞춰 현황조사가 이루어져 총 34건의 현황조사가 지연 처리된 것으로 확인되었다.

[표 25] 국유증권 물납법인 부실징후 분류시기별 현황조사 지연실시 등 현황

구분	합계	소계	2022년			소계	2023년		
			1차 평가 (’22. 7. 26.)	2차 평가 (’22. 10. 4.)	3차 평가 (’22. 12. 12.)		1차 평가 (’23. 7. 25.)	2차 평가 (’23. 11. 24.)	3차 평가 (’23. 12. 18.)
“기재 생략”									

한편, 부실징후기업 분류는 현행 ‘평가대상 법인 분류 및 맞춤형 관리·처분 방안 보고’ 시 함께 진행되고 있는데, 과거(2018년) 수립한 ‘물납증권 분류기준 및 맞춤형 관리·처분 전략’의 추진목적이 수익 극대화라는 점을 감안할 때 통상적인 관리보다는 매각에 초점이 맞춰져 있고 평가업무 특성⁷⁴⁾상 연중 3차례(7월, 10~11월, 12월)에 나누어 수행

73) 국세물납 증권의 관리·처분 업무를 과거 절차별(수탁, 평가, 관리, 매각) 수동적 관리에서 수익 극대화를 위한 적극적 관리방향으로 전환하기 위해 증권별 정량·정성 분석을 통한 체계적 분류 및 맞춤형 관리·처분 전략을 수립(국유증권관리부-5181, 2018. 12. 18.)하였으며, 재무자료와 파산예측모형 분석을 통해 <우량기업>, <보통기업>, <부실기업>으로 분류하여 부실기업에 대해서는 경영활동 모니터링 강화, 주주권 적극 행사 등의 관리 방안을 수립한 바 있음

되고 있어 전체 관리 법인에 대한 부실징후 위험 포착 및 적기 대응에 한계가 있으므로

부실징후법인 분류 업무를 현행 ‘평가대상 법인 분류 및 맞춤형 관리·처분 방안 보고’ 업무로부터 분리하거나 현재 고도화가 진행 중인 파산예측모형을 집중관리가 필요한 법인 선별에 보다 적극적으로 활용하는 한편, 부실징후법인 분류 이후 추가 현황조사 실시 등 업무 처리 기준을 구체화할 필요성도 있다고 판단된다.

[소관부점 의견] 국유증권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 물납법인 현황조사 업무를 철저히 하겠다고 답변하였으며, 관련 업무 처리 기준 내규화 및 부실징후법인 관리방안 개선 필요성에 공감하였다.

4. 조치할 사항

국유증권관리처장은 국유증권 물납법인에 대한 경영활동 모니터링 강화 관점에서 현황조사를 실시하지 않거나 지연하지 않도록 하고(주의)

기 보유 중인 물납법인 관리 루프홀 예방을 위해 과거 내부결재를 통해 수립한 기준에 따라 매년 수행하고 있는 현행 현황조사 실시계획 보고 업무와 처리시기 등을 내규에 반영하도록 하며(개선)

부실징후법인 분류시기·방법 및 관리방안을 현실화하는 등 합리적인 업무처리 기준을 수립·운영하시기 바랍니다.(통보)

74) 매각을 위해서는 기본 재무현황 외에도 상장 추진, 자사주 매입, 외부투자 유치, 인수·합병, 보유 부동산, 지분율 등 비재무적 사안에 대한 종합적인 고려가 필요함

[별 표 2]

국유증권 물납법인 현황조사 미 실시 명세

(단위: %, 백만 원)

연도	순번	법인명	지분율	물납금액	조사주기	조사기한	조사일자	비고
----	----	-----	-----	------	------	------	------	----

“기재 생략”

[별 표 3]

국유증권 물납법인 현황조사 지연실시 명세

(단위: %, 백만 원)

연도	순번	법인명	지분율	물납금액	조사주기	조사기한	조사일자	지연일수
----	----	-----	-----	------	------	------	------	------

“기재 생략”

[별 표 4]

국유증권 부실징후 물납법인 현황조사 지연실시 등 명세

연도	순번	법인 분류		법인명	전년도 부실기업	직전 조사일자	조사 주기	조사 일자	지연 일수
		회차	일자						

“기재 생략”